

1501250-45.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA CLAUDIA MOUTINHO RIBEIRO

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... autos.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1501250-45.2022.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 04 de outubro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1501250-45.2022.8.26.0544 - 2022/000953

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

EDUARDO TOREZIM AFONSO

Juiz de Direito: Dr. MARIA CLAUDIA MOUTINHO RIBEIRO

Vistos.

EDUARDO TOREZIM AFONSO, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 10 de maio de 2022, por volta das 16h, no posto de combustíveis localizado na Avenida João Antonio Meccatti, nº 600, bairro Vila Alvorada, nesta cidade e comarca de Jundiaí, estaria trazendo consigo e transportando, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 97,6g de haxixe, em um único invólucro plástico, além da quantia de R\$ 30,00 (trinta reais), em dinheiro.

Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado e apresentou defesa prévia, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público opinou pela integral procedência da ação penal, condenando-se os réus nos termos da denúncia. Quanto à

dosimetria da pena, requereu o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, seja negado o redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, bem como a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena e seja determinada a perda da quantia em dinheiro apreendida.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela desclassificação do crime tipificado na denúncia para aquele previsto no artigo 28 ou 33, § 2º, ambos da Lei 11.343/06. Em caso de entendimento diverso, requereu a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo, bem como fixação do regime aberto.

Relatados no essencial. DECIDO.

A materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, comprovante de depósito de fl. 57, laudo de exame químico toxicológico de fls. 99/101, que resultou positivo para Tetrahydrocannabinol (THC), substância descrita na denúncia, considerada entorpecente e que possui capacidade para causar dependência física e psíquica, bem como pelo depoimento de uma testemunha de acusação, colhido em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que o réu, em juízo, negou a prática delitiva, aduzindo, em síntese, que é usuário de maconha e haxixe e que as drogas apreendidas consigo eram metade para seu consumo e a outra metade levaria para um conhecido. Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, integralmente.

Com efeito, o réu confessou a prática delitiva quando da lavratura do auto de prisão e flagrante, sendo sua confissão policial corroborada, à saciedade, pela prova produzida em juízo, notadamente pelo depoimento de um dos policiais envolvidos em sua prisão.

Ouvida em juízo, a testemunha de acusação Andre Fotolan dos Santos, policial militar, afirmou que estava em patrulhamento de rotina, quando percebeu o nervosismo do acusado ao avistar a viatura e resolveu realizar a abordagem. Disse que, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, contudo, na "bag" de entregador que ele carregava, foi encontrado haxixe. Na ocasião, o réu disse que pegou o entorpecente em um local e a levaria para uma pessoa, mediante pagamento em dinheiro.

Já a testemunha de defesa Gilberto Vieira Araújo nada acrescentou sobre os fatos, já que não os presenciou. Limitou-se a dizer que o réu trabalhou por dois anos para sua esposa, aos finais de semana, e que nunca causou problemas.

Desta forma, as negativas em Juízo restaram isoladas das demais provas produzidas.

E, em tal contexto, entendo que não procede o inconformismo da defesa, notadamente no tocante ao depoimento de um dos policiais envolvidos na prisão do acusado.

Não há qualquer irregularidade na oitiva de policiais envolvidos em sua prisão e que, como qualquer pessoa, prestam depoimento sob compromisso.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É

de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Maranhão).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846). Ademais, importante destacar a quantidade de drogas apreendida, bem como a forma de acondicionamento, fortes indícios de que o entorpecente, de fato, se destinava ao comércio ilícito. Desta forma, a traficância foi confirmada pelos elementos de prova carreados aos autos.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

Desta forma, o conjunto probatório comprovou a prática do delito de tráfico de drogas, descrito no caput do artigo 33 da Lei de Drogas.

Além das demais provas carreadas aos autos, o réu confessou categoricamente os fatos contidos na inicial. A confissão, como afirmou o ilustre DESEMBARGADOR ERICSON MARANHÃO na Apelação Criminal nº 913.1223/0, "é a prova por excelência. É a probatio probatissima. Em princípio, é tudo de que se necessita para se ter por demonstrada a autoria de um delito, desde que seja verossímil, seja certa, clara, persistente e coincidente com outros elementos. De outro lado, é preciso se tenha produzido de maneira livre e espontânea e não tenha, o cofitente, objetivos outros, que não o de elucidar a verdade". Seguindo: 'É grande a importância da confissão para o convencimento da autoria, ainda mais quando ela é produzida perante um Magistrado, e as palavras do acusado estão inteiramente alinhadas com as provas obtidas nos autos' (RJDTACRIM - 25/86 RELATOR DESEMBARGADOR CANELLAS DE GODOY)". Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para a responsabilização do acusado, que trazia consigo e transportava 97,6g de haxixe, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Inviável, portanto, a desclassificação da conduta imputada ao réu para os delitos previstos no artigo 28 e 33, § 2º, da Lei de Drogas. Basicamente, porque, à vista da descrição da ação policial, com o encontro de dinheiro e entorpecentes, prontas para a venda, bem como pela própria confissão do acusado, não há que se falar em mera posse de drogas para consumo próprio, pois, por mais que se admitisse eventual dependência química do réu, nada explica a presença das drogas em via pública ou a entrega a terceiro. Ademais, não há provas de que tenha o réu induzido, instigado ou auxiliado alguém ao uso indevido de drogas.

Desse modo, a absolvição é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes que lhe é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o acusado é reincidente, o que será oportunamente apreciado. Assim, atenta aos demais critérios do artigo 59 do Código Penal, os quais são favoráveis ao réu, a pena base deverá ser fixada no mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecida a

unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual compenso a atenuante com a agravante da reincidência, de forma que mantenho a pena-base fixada, a qual torno definitiva ausentes modificadoras a considerar.

Esclareço, por fim, que se mostra incabível o reconhecimento do crime em sua forma privilegiada, notadamente em razão da reincidência do acusado.

Portanto, deixo de aplicar a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/2006, uma vez que não foram preenchidas pelos agentes da infração penal as condições legais exigidas à espécie (subjetivas).

Ademais, não estão preenchidos os requisitos objetivos do artigo 44 do Código Penal (condenação não superior a quatro anos), pelo que impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Diante da reincidência do réu, fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, sendo este o mais adequado para o cumprimento dos requisitos de prevenção e repressão ao crime cometido, sendo negado o direito de recorrer desta sentença em liberdade, uma vez que se encontram presentes os requisitos que determinaram a manutenção da custódia cautelar, reforçados ainda mais por esta sentença.

III – Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR EDUARDO TOREZIM AFONSO, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, a 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa estabelecida a unidade no piso mínimo, pena esta a ser cumprida em regime inicial fechado, tudo conforme fundamentação acima.

Recomende-se o réu onde se encontrar.

Ademais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Oficie-se à autoridade policial, comunicando-se que fica autorizada a incineração da substância entorpecente apreendida.

Liberem-se os valores apreendidos (incluídos os acréscimos decorrentes de seu depósito judicial) em favor da FUNAD – Fundo Nacional Antidrogas, uma vez que não há provas de sua propriedade ou origem lícita.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P.I. Cumpra-se.

Jundiaí, 4 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA